



PUTUSAN

Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF alias BI alias HABIBI bin SAYID MUHAMMAD ANIS;**

Tempat lahir : Pelaihari;

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Desember 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sungai Riam RT.016 RW.007, Kelurahan Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 8 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF alias BI alias HABIBI bin SAYID MUHAMMAD ANIS bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Uang“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF alias BI alias HABIBI bin SAYID MUHAMMAD ANIS dengan pidana penjara selama NIHIL dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarsubsidiar penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503;
- 2) 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI a.n. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346;
- 3) 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian mobil Honda Jazz;
- 4) 2 (dua) lembar Kuitansi pembelian mobil Honda Freed;
- 5) 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0510750161 a.n. HERIYADI;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah tipe 36/150 meter persegi di Perumahan Keruwing Indah Blok Kenanga 2 Nomor 32 di Handil Bakti;
- 7) 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen Rekening Koran Bank BCA Norek 0511926326 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode November 2017 s/d Januari 2020;
- 8) 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen Rekening Koran Bank BNI Norek 0805298343 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020;
- 9) 1 (satu) buah Buku warna hijau berisi catatan rekapan peredaran Narkoba;
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA norek 0511926326 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC;
- 13) 1 (satu) buah Kasur warna putih merek Neo Star Comforta;
- 14) 1 (satu) buah Mesin Cuci merek Sharp;
- 15) 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai dan tabung gas;
- 16) 1 (satu) buah Lemari tempat sepatu;
- 17) 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic;
- 18) 2 (dua) buah Kipas Angin;
- 19) 1 (satu) buah Sofa;
- 20) 1 (satu) buah Dispenser;
- 21) 1 (satu) buah Lemari Pakaian;
- 22) 1 (satu) buah Televisi merek Toshiba;
- 23) 1 (satu) buah Meja Televisi;
- 24) 1 (satu) buah mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB;
- 25) 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB;
- 26) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK;
- 27) 1 (satu) bidang Tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Keruwing Gang Kenanga 2 Nomor 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- 28) 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04255 nama yang berhak / pemegang hak "HJ. NETTY NOORAIDA" dan Surat Ukur Nomor 04813/Semangat Dalam /2016;
- 29) 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu-abu merek Aqua;
- 30) 1 (satu) buah mesin cuci warna abu-abu merek Aqua;
- 31) 1 (satu) buah Rice Box warna cream merek Maspion;
- 32) 1 (satu) buah Dispenser warna hitam merek Modena;
- 33) 1 (satu) set Speaker aktif merek Polytron;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) buah Kipas Angin merek Maspion;
 - 35) 1 (satu) buah Vacuum Cleaner merek Sanyo;
 - 36) 1 (satu) buah TV warna hitam merek Sharp;
 - 37) 1 (satu) set Kursi Sofa warna abu-abu;
 - 38) 1 (satu) buah Kompor Gas merek Modena;
 - 39) Uang tunai sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN.Bjm., tanggal 29 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF alias BI alias HABIBI bin SAYID MUHAMMAD ANIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503, 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI a.n. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346, 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian mobil Honda Jazz, 2 (dua) lembar Kuitansi pembelian mobil Honda Freed, 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0510750161 a.n. HERIYADI, 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah tipe 36/150 meter persegi di Perumahan Keruing Indah blok kenanga 2 Nomor 32 di Handil Bakti, 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen Rekening Koran Bank BCA Norek 0511926326 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode November 2017 s/d Januari 2020, 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen Rekening Koran Bank BNI Norek 0805298343 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020, 1 (satu) buah Buku

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisi catatan rekapan peredaran Narkoba, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA norek 0511926326 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BNI norek 0805298343 a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM; Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC, 1 (satu) buah Kasur warna putih merek Neo Star Comforta, 1 (satu) buah Mesin Cuci merek Sharp, 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai dan tabung gas, 1 (satu) buah Lemari tempat sepatu, 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic, 2 (dua) buah Kipas Angin, 1 (satu) buah Sofa, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah Lemari Pakaian, 1 (satu) buah Televisi merek Toshiba, 1 (satu) buah Meja Televisi. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK, 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu warna hitam / abu-abu merek Aqua, 1 (satu) buah Mesin Cuci warna abu-abu merek Aqua, 1 (satu) buah Rice Box warna cream merek Maspion, 1 (satu) buah Dispenser warna hitam merek Modena, 1 (satu) set Speaker aktif merek Polytron, 1 (satu) buah Kipas Angin merek Maspion, 1 (satu) buah Vacuum Cleaner merek Sanyo, 1 (satu) buah TV warna hitam merek Sharp, 1 (satu) set kursi sofa warna abu-abu, 1 (satu) buah kompor gas merek Modena, Uang tunai sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna hitam dengan nomor polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya "SYARIFAH NE'MAH" melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bidang Tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Keruwang Gang Kenanga 2 Nomor 32, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batola, 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04255 nama yang berhak/pemegang hak "HJ. NETTY NOORAIDA" dan Surat Ukur Nomor 04813/Semangat Dalam /2016;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu "HJ. NETTY NOORAIDA";

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 213/PID.SUS/2021/PT.BJM., tanggal 1 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 29 September 2021 Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NIHIL dengan pertimbangan oleh karena Terdakwa dalam pidana pokoknya telah dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 di Pinggir Jalan Pembangunan I Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota dan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Rawasari VII Blok D Nomor 4A ditemukan 25 (dua puluh lima) kilogram, Pil sabu jenis "YABA" sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir, Kapsul XTC sebanyak 600 (enam ratus) butir, Pil XTC sebanyak 9.143 (sembilan ribu seratus empat puluh tiga) butir dan serbuk XTC dengan berat bersih 505 (lima ratus lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga gudang yang berisi Narkotika mendapatkan upah dari AMANG ABUL yang menjalankan bisnis Narkotika tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram sabu sedangkan untuk pil xtc Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya dipotong 30%

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



untuk komisi saudara AHONG dan 30 % untuk saudara AMANG YADI dan upah tersebut Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA dan Bank BNI; Selanjutnya melalui 2 (dua) nomor rekening Terdakwa yaitu 805298343 di Bank BNI a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASS dan 0511926326 di Bank BCA a.n. SAID AKHMAD ZAIS ASS digunakan secara dengan nilai nominal antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan upah dari AMANG ABUL, dengan demikian perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3148 K/Pid.Sus/2022